Câu 4 (1.5đ)	*- Thỏa thuận của anh H và chị M không được Tòa án công nhận.* - Học viên giải thích theo hướng sau: + Số tiền 50.000.000 đồng vợ chồng chị H và anh M vay của chị Hà nên chị H và anh M là người có nghĩa vụ. Chị Hà là người có quyền. + Thỏa thuận chuyển một phần nghĩa vụ giữa anh H và chị M (anh H có trách nhiệm trả chị Hà 30 triệu đồng, chị M có trách nhiệm trả 20 triệu đồng cho chị Hà) phải có sự đồng ý của người có quyền theo Điều 370 BLDS năm 2005. Theo tình tiết đề bài do chị Hà vắng mặt tại phiên họp tiếp cận việc giao nộp, kiểm tra và công khai chứng cứ nên chưa có sự đồng ý của chị Hà. + Tòa án chỉ được công nhận nếu có sự đồng ý của chị Hà về nội dung thỏa thuận của anh H, chị M (theo quy định tại khoản 3 Điều 210 BLTTDS năm 2015).	0,25 0,25 0,5 0,25
Câu 5 (3.0 đ)	**** Trình bày bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho chị M***: Bản luận cứ có các nội dung cơ bản sau *- Lập luận, khẳng định quan hệ hôn nhân của anh H và chị M là hôn nhân hợp pháp*: do có đăng ký kết hôn hợp pháp tại Ủy ban nhân dân xã B, huyện T, thành phố H. *- Lập luận khẳng định căn cứ ly hôn*: Quá trình chung sống vợ chồng đã phát sinh mâu thuẫn. Anh H và chị M đã ly thân 5 năm nay không ai quan tâm đến ai. Như vậy mâu thuẫn vợ chồng đã trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Chị M xin ly hôn, anh H đồng ý ly hôn do đó căn cứ Điều 55, 56 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đề nghị Tòa án công nhận sự thỏa thuận của anh H và chị M về ly hôn. *- Lập luận đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu nuôi con của chị M*: Các con của anh H và chị M là cháu Lê Hào Hùng sinh ngày 02.1.1997, cháu Lê Hồng Hoa sinh ngày 15.5.2000 chưa thành niên. Anh H và chị M thỏa thuận anh H nuôi cháu Hùng, chị M nuôi cháu Hoa do đó đề nghị Tòa án công nhận sự thỏa thuận của anh H và chị M về việc nuôi con. Anh H và chị M không ai phải cấp dưỡng nuôi con. *- Khẳng định chị M và anh H thỏa thuận được việc phân chia tài sản chung là động sản, không yêu cầu Tòa án giải quyết.* *- Lập luận đề nghị Toà án chấp nhận yêu cầu chia tài sản chung của chị M:* + Ngôi nhà số 6 tập thể Trường Đại học BK mặc dù có nguồn gốc do cơ quan anh H cấp vào năm 1996 nhưng thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở năm 2010 anh H và chị M đã đứng tên sở hữu, sử dụng khi anh H và chị M đang tồn tại quan hệ hôn nhân nên theo Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 là tài sản chung của anh H, chị M. Vì vậy, ý kiến của anh H yêu cầu Tòa án xác định nhà, đất tại khu tập thể Trường đại học BK là tài sản riêng của anh, không phải là tài sản chung vợ chồng không có cơ sở chấp nhận + Chị M không có chỗ ở nào khác, chị M nuôi cháu Hoa và có yêu cầu được đảm bảo chỗ ở vì vậy đề nghị Tòa án căn cứ Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 giao nhà, đất cho chị M được sở hữu, sử dụng. Chị M sẽ thanh toán tiền trả anh H phần tài sản chung của anh H theo giá trị tại biên bản định giá. - Đề nghị HĐXX áp dụng Điều 27 Luật HNGĐ 2000; Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 chấp nhận yêu cầu của chị H: công nhận sự thỏa thuận của chị M và anh H về việc ly hôn, nuôi con; xử tuyên nhà đất số 6 tập thể Trường Đại học BK tài sản chung của chị M và anh H, chia cho chị M ½ giá trị ngôi nhà; giao chị M sở hữu, sử dụng ngôi nhà, chị M thanh toán tiên trả anh H ½ giá trị tài sản chung .	0,25 0,5 0,25 0,75 0,5 0,25